

Blankoscheck für Asylbewerber?; Die Ampel will die Beschäftigung von Ausländern erleichtern. Dann haben Behörden kaum noch Zeit für Prüfungen vor der Genehmigung....

## Blankoscheck für Asylbewerber?; Die Ampel will die Beschäftigung von Ausländern erleichtern. Dann haben Behörden kaum noch Zeit für Prüfungen vor der Genehmigung

Die Welt

Freitag 12. Juli 2024

Copyright 2024 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



**Section:** Politik; S. 4; Ausg. 134

**Length:** 1169 words

**Byline:** Hannelore Croll

Marcel Leubecher

### Body

---

In Deutschland sollen mehr Ausländer arbeiten. Daher plant die Ampel-Regierung nicht nur einen Steuernachlass für bestimmte zuwandernde Fachkräfte, sondern auch Bürokratieabbau bei der Beschäftigung von Asylbewerbern. Für diese Personen soll künftig gelten: Wenn ein Arbeitgeber einen Antrag auf Beschäftigungserlaubnis bei der Ausländerbehörde stellt und das Amt nicht binnen zwei Wochen abschlägig reagiert, gilt die Genehmigung als erteilt. Es wird, wie es im Amtsdeutsch heißt, eine Genehmigungsfiktion erstellt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kehrt damit die Zulassungskompetenz der Ausländerbehörden um. Gerade Handwerksmeister beklagten sich oft bei ihm, dass sie gern jemanden beschäftigen wollten, aber an der Bürokratie scheiterten, argumentiert er. Nicht selten würden potenzielle Arbeitgeber dann wieder abspringen.

Das Ampel-Papier Wachstumsinitiative neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland verspricht deshalb unter Punkt 28, wesentliche Beschäftigungshemmnisse für noch nicht anerkannte Asylbewerber zu beseitigen. Die Ampel-Koalitionspartner zeigen dabei eine seltene Einmütigkeit, auch im Bundestag. Liegt ein Arbeitsvertrag vor, sollte auch gearbeitet werden dürfen, heißt es aus der FDP-Fraktion: Es ist ein Unding, dass beispielsweise Menschen auf Pflege warten müssen, weil unsere Ämter mit der Bürokratie nicht hinterherkommen, sagt Pascal Kober, arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der Liberalen. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich gefunden haben und miteinander klarkommen, sollte sie die Bürokratie nicht daran hindern.

Der Grünen-Parlamentarier Sascha Müller, Obmann im Finanzausschuss, berichtet von Hilferufen aus dem ganzen Land: Da hätten Firmen passende Arbeitskräfte gefunden, verzweifeln aber an den Genehmigungsprozessen. Sie warten lange und mitunter vergeblich auf die behördliche Entscheidung, so Müller. Dabei sei eine schnelle Vermittlung in Arbeit nun mal das beste Mittel für eine gelungene Integration. So sieht es auch SPD-Innenpolitiker

Blankoscheck für Asylbewerber?; Die Ampel will die Beschäftigung von Ausländern erleichtern. Dann haben Behörden kaum noch Zeit für Prüfungen vor der Genehmigung....

Hakan Demir und verweist auf weitere, von der Ampel bereits beschlossene Reformen. Mittlerweile gelte beispielsweise grundsätzlich, dass Asylbewerber und Geduldete schon nach sechs statt nach neun Monaten arbeiten könnten.

Auch die Wirtschaft lobt die jüngste Initiative. Es ist sinnvoll, die Beschäftigung von Geflüchteten zu erleichtern, so Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) wünscht sich sogar schon die Ausweitung der Regelung über die Gruppe der Asylbewerber und Geduldeten hinaus: Jede Maßnahme, die den Zugang von Geflüchteten zum Arbeitsmarkt beschleunigt, ist positiv und sollte als Vorbild dienen: Selbstverständlich sollten auch bei der Beschäftigung von Fachkräften aus Drittstaaten alle Möglichkeiten für einen beschleunigten Zuwanderungsprozess geprüft werden.

Mit ihrer Regelung will die Ampel jenen Teil der mehr als 700 Ausländerbehörden bundesweit zu schnelleren Genehmigungen bewegen, die derzeit Anträge allzu schleppend abarbeiten. Ob das allerdings in der Praxis tatsächlich gelingt, oder ob die Prüfung nicht vielmehr künftig ganz unter den Tisch fällt, ist offen. De facto dürfte die neue Regelung tatsächlich bedeuten, dass viele der bisher üblichen Prüfungen nicht mehr stattfinden. Denn schon jetzt sind die Ausländerbehörden, die etwa die Aussicht auf einen positiven Asylbescheid zu bewerten haben, massiv überlastet. Die Zwei-Wochen-Frist dürfte in den meisten Fällen unrealistisch sein, zumal die Bundesagentur für Arbeit in den Prozess involviert ist. Denn die Bundesagentur hat mehr als genug zu tun. Sie soll vor einer Beschäftigungserlaubnis zum Beispiel sicherstellen, dass der Asylbewerber vergleichbare Arbeitsbedingungen wie Inländer erhält, also etwa Lohndumping ausschließen.

Die Genehmigungsfiktion kommt daher wohl einem Blankoscheck gleich. Sobald das noch nicht erarbeitete Gesetz in Kraft wäre, müssten Arbeitgeber nach Antragstellung nur zwei Wochen warten, dann könnten sie den Arbeitsvertrag unterzeichnen. René Springer, Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Bundestagsfraktion, warnt: Die geplante Genehmigungsfiktion mit einer derart kurzen Frist wird den bereits bestehenden Kontrollverlust der Einwanderungspolitik auf eine neue Stufe heben. Risiken sieht auch die Linke-Politikerin Susanne Ferschl, obwohl sie die Erleichterung grundsätzlich begrüßt. Die Bundesregierung muss allerdings dann einen Turbo bei Sprachkursen, Qualifizierungen und Qualifizierungsanerkennungen zünden, damit Menschen aus anderen Ländern hier nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Sie fordert als Gegenmaßnahme eine steigende Tarifbindung auch für Asylsuchende und Geduldete.

Womöglich machen sich die Ausländerbehörden künftig gar nicht mehr die Mühe einer Prüfung, wenn absehbar ist, dass sie die Frist reißen. Und falls doch kann eine fiktiv erteilte Erlaubnis noch zurückgezogen werden, weil sich nach Erkenntnis des Ausländeramts triftige Gründe aufgetan haben? Das dürfte zu Rechtsstreitigkeiten führen, weil betroffene Firmen oft schon in die Einarbeitung und Ausstattung ihrer Beschäftigten investiert haben. DIHK-Geschäftsführer Dercks mahnt dringlich: Ausschlaggebend ist, dass diese Regelungen für die Betriebe rechtssicher sind. Erfahrungen etwa aus dem DIHK-Projekt Unternehmen integrieren Flüchtlinge hätten gezeigt, dass Fiktionsregelungen gerade bei kleinen und mittleren Betrieben nur dann ihre Wirkung entfalteten, wenn die Betriebe sich auf die Gesetzeslage verlassen könnten und es gute Beratungsangebote gebe.

Die geplante Ampel-Regelung setzt den Trend der deutschen Migrationspolitik fort, nahezu alle der monatlich mehr als 10.000 neu einreisenden Asylzuwanderer rasch in Arbeit und Gesellschaft zu integrieren. Obwohl oft anderes behauptet wird, ist es schon heute allen Flüchtlingen möglich, in Deutschland zu arbeiten. Diese Erlaubnis gilt ab Anerkennung des Antrags, die in der Regel rund acht Monate nach Einreise erfolgt. So kann etwa ein Syrer, der nach einigen Jahren Aufenthalt in der Türkei heute illegal nach Griechenland reist und dann bald unerlaubt nach Deutschland weiterzieht, spätestens im Frühjahr 2025 jede Arbeitsstelle annehmen, die ihm angeboten wird. Denn bis auf seltene Sonderfälle erhalten alle Syrer, die seit einem Jahrzehnt die größte Gruppe der Asylzuwanderer stellen, in Deutschland einen Schutztitel.

Seit dem Gesetz zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs unter Schwarz-Rot im Jahr 2014 dürfen viele Asylbewerber schon während ihres Verfahrens arbeiten. Laut Arbeitsministerium besteht grundsätzlich ein Arbeitsmarktzugang, wenn das Asylverfahren sich länger als neun Monate hinzieht, und falls man minderjährige

Blankoscheck für Asylbewerber?; Die Ampel will die Beschäftigung von Ausländern erleichtern. Dann haben Behörden kaum noch Zeit für Prüfungen vor der Genehmigung....

Kinder hat, schon nach sechs Monaten. Für die Minderheit der Asylsuchenden, die nicht verpflichtet sind, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu leben, gilt die Beschäftigungserlaubnis sogar schon nach drei Monaten.

Original Gesamtseiten-PDF

## Graphic

---

Geflüchtete und Geduldete sollen schneller in Beschäftigung kommen

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** DWBE-HP

**Subject:** BEWILLIGUNGEN (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); ARBEITSMARKTLAGE (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (79%); ARBEITSMINISTERIEN (78%); ARBEITSVERTRÄGE (78%); EINWANDERUNG (78%); FÜHRUNGSKRÄFTE (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (78%); HANDELSMINISTERIEN & HANDELSKAMMERN (76%); WIRTSCHAFT & WIRTSCHAFTSINDIKATOREN (76%); STEUERVERGÜNSTIGUNGEN (73%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (66%)

**Geographic:** DEUTSCHLAND (89%)

**Load-Date:** July 11, 2024